

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS IV

TEXTO CONSTITUCIONAL

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Obs.: A CF/88 apresentou menos do que devia, pois existem outros tipos de dano, como exemplo, o estético, podendo ser cumulados.

A publicação de biografia sem o consentimento do biografado é tema bastante solicitado em provas. Um exemplo é o ocorrido com Roberto Carlos, em que o cantor não gostou do que foi escrito e buscou a justiça.

Ocorreu um julgamento do STF de Ação de Controle Concentrado, não sendo necessário o consentimento da pessoa biografada, mas pode haver uma ação na esfera do direito civil e/ou do direito penal dependendo do que for escrito.

DANOS MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO

- Possibilidade de incidência de forma cumulada em razão do mesmo evento;
- A questão das biografias não autorizadas (Roberto Carlos);
- Formas de ressarcimento.

Obs.: existe a tutela ressarcitória e a inibitória. A primeira, em dinheiro. A segunda, impeditiva, ficando evidente que há, por exemplo, uma fake News. A regra é que primeiro se publique, depois responda pelo conteúdo.



5m

É possível o dano moral de pessoa jurídica. Para pessoas naturais, existem a honra objetiva e a subjetiva. Para pessoas jurídicas, apenas a objetiva.

Em regra, não se fala em dano moral envolvendo pessoas jurídicas de direito público.

O assunto é previsto na súmula 227, porém, há uma exceção: o caso Jorgina de Freitas.

Foi um caso em que a acusada era líder de um esquema criminoso para fraudar o INSS, demonstrando incredibilidade à imagem do órgão.



10m

Há dois tipos de imagem:

- O retrato (não pode explorar a imagem da pessoa);
- O atributo (percepção sobre a honra).

O STF decidiu que podem ser tiradas fotos com símbolos religiosos, desde que não atrapalhem a identificação do indivíduo.

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;



Obs.: O conceito de casa é amplo, permitindo que habitações de uso coletivo ocupadas também estejam inseridas, como hotéis, motéis, garagem, escritório. Repartição pública não entra no conceito de casa. Uma CPI não pode determinar busca e apreensão domiciliar, mas pode determinar em repartição pública. Cláusula de reserva de jurisdição: apenas o poder judiciário pode determinar.

INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO

HIPÓTESES	DIA	NOITE
Para prestar socorro	Pode	Pode
Em caso de desastre	Pode	Pode
Em flagrante delito	Pode	Pode
Por determinação da autoridade judicial*	Pode	***



Obs.: Se em uma casa há indícios de tráfico de drogas, mas na hora que a polícia entra não há qualquer material que configure crime, não há a presunção de abuso de autoridade. Os fundados indícios devem ser demonstrados após a ação policial.

Não há direito absoluto. Como exemplo, a Polícia Federal instalou escutas em um escritório durante a noite para incriminar pessoas. A defesa alegou que era proibido entrar no imóvel, mas o STF entendeu que a CF/88 não pode ser utilizada como escudo para a prática de crimes.

Julgamento do Inquérito 2424.

Se o imóvel estiver desabitado, a Polícia pode entrar mesmo sem autorização judicial.

INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

- Conceito de casa;
- O que pode ser considerado dia x noite?;
- Autoridade judicial e a cláusula de reserva de jurisdição;
- O ingresso desautorizado em domicílio e a responsabilização por abuso de autoridade;
- Fuga ao avistar policiais e a legitimidade do flagrante;
- A relativização do ingresso no período noturno por ordem judicial.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
